

TOMO 2
DICTAMEN, ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN

EXPEDIENTE

Expediente maestro de cumplimiento · versión 2.0

DESTINATARIO

Titular del establecimiento y sus asesores

ESTABLECIMIENTO

Establecimiento de estética y belleza. Aviso de Funcionamiento COFEPRIS No. 2509135018X00286 (giro SCIAN 812110)

DOMICILIO

Av. del Conscripto 13, Col. Manuel Ávila Camacho, C.P. 11610, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México

PERÍMETRO DE OPERACIÓN

Servicios estéticos NO INVASIVOS sobre piel intacta. No se realizan actos médicos, procedimientos invasivos ni inyectables de ninguna clase.

FECHA DE EMISIÓN

___ / ___ / 20___

Instrucciones de uso

DOCUMENTO CONFIDENCIAL. No se entrega a clientes, personal ni terceros y NO forma parte de la carpeta que se muestra a la autoridad. Contiene el análisis de riesgo y las acciones por ejecutar. Se conserva bajo llave.

DOCUMENTO CONFIDENCIAL - USO RESERVADO DE LA TITULAR

#	DOCUMENTO
1	DICTAMEN DE RIESGO REGULATORIO Y DEFINICIÓN DEL PERÍMETRO DE OPERACIÓN
2	MATRIZ DE SERVICIOS: PERMITIDO, CONDICIONADO Y PROHIBIDO
3	PLAN DE ACCIÓN Y CONTROL DE OBLIGACIONES
4	RESERVA DE TITULARIDAD Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL
5	MODELO DE ALIANZA MÉDICA: CAPTAR LA DEMANDA SIN EJECUTAR EL ACTO MÉDICO

Documento de cumplimiento y buenas prácticas para uso interno del establecimiento. No constituye representación legal ni sustituye la asesoría de un abogado sanitario con cédula. La normativa debe verificarse vigente antes de cada trámite.

DICTAMEN DE RIESGO REGULATORIO Y DEFINICIÓN DEL PERÍMETRO DE OPERACIÓN

Documento confidencial. Uso exclusivo de la titular y de sus asesores legales. No circula, no se entrega a clientes, personal ni terceros, y no se integra a la carpeta que se muestra a la autoridad.

1. QUÉ ES ESTE DOCUMENTO Y POR QUÉ NO SE MUESTRA

Es el análisis franco del riesgo del negocio y la estrategia para eliminarlo. Contiene el reconocimiento de conductas por corregir. Ese reconocimiento es útil para decidir, pero **puesto en manos de un verificador o de un abogado contrario se convierte en confesión documentada**. Por eso vive separado del resto del expediente.

Los demás tomos sí son mostrables. Este no.

2. SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL

ELEMENTO	SITUACIÓN
Figura legal	Persona física con actividad empresarial
Aviso de Funcionamiento COFEPRIS	No. 2509135018X00286, giro SCIAN 812110, salones y clínicas de belleza
Lo que ese aviso permite	Servicios estéticos y de belleza no invasivos sobre piel intacta
Lo que ese aviso no permite	Todo acto médico: inyecciones, punción, cirugía, diagnóstico, prescripción, manejo de heridas
Responsable sanitario con cédula	No existe y, en el giro actual, no se requiere — precisamente porque no se prestan servicios médicos
Consecuencia	El giro es correcto y suficiente si y solo si la operación real se mantiene dentro del perímetro no invasivo

Lectura estratégica. El Aviso de Funcionamiento no es la debilidad del negocio: es su protección, siempre que la operación coincida con él. El riesgo nunca proviene del papel, proviene de una operación más amplia que el papel.

3. LOS TRES RIESGOS REALES, EN ORDEN DE GRAVEDAD

3.1 Riesgo penal: ejercicio indebido de profesión

Si en el establecimiento se ejecuta un acto reservado a profesionales de la salud —una inyección basta—, la conducta deja de ser una infracción administrativa y se ubica en el terreno penal (usurpación de profesión y, si hay daño, lesiones). Consecuencias que no se resuelven con multa: **carpeta de investigación, responsabilidad personal e ilimitada de la titular, y nulidad de cualquier cobertura de seguro**, porque ninguna póliza cubre actos realizados fuera de facultades legales.

Único control eficaz: que el acto no ocurra. No hay redacción, contrato ni deslinde que lo neutralice después.

3.2 Riesgo sanitario y publicitario ante COFEPRIS

Ofrecer servicios fuera del giro, atribuir finalidad terapéutica o curativa, prometer resultados, usar productos de uso exclusivo por profesionales de la salud, o publicitar procedimientos médicos, faculta a la autoridad a **suspender el establecimiento, asegurar productos y equipos, y multar**. La publicidad de servicios de salud tiene reglas propias y su incumplimiento es infracción autónoma: **no hace falta que exista una clienta dañada**.

Nota crítica: el contenido de redes sociales es la fuente de prueba más usada en este giro, es público, está fechado y no se borra del todo. Corregir el establecimiento sin corregir las redes deja la mitad del riesgo intacta.

3.3 Riesgo civil y de consumidor

Reclamación por daño, por resultado no obtenido o por promesa incumplida. Se contiene con lo que ya está en el Tomo 1: consentimiento informado, tamizaje firmado, indicaciones por escrito, control de sesiones y ausencia de promesas de resultado. Este es el riesgo que sí se administra con documentos.

4. PERÍMETRO DE OPERACIÓN: LA LÍNEA DE NO INVASIÓN

Regla única, sin excepciones ni casos especiales:

Si el procedimiento rompe la barrera de la piel o introduce cualquier sustancia en el organismo, no se hace en Centro Mirè. Sin importar quién lo pida, cuánto pague, qué haga la competencia o qué tan "mínimo" parezca.

4.1 Por qué "mínimamente invasivo" no es una categoría útil

Es un término comercial, no jurídico. La ley no gradúa la invasión: distingue entre **acto estético** y **acto médico**. Cualquier inyección —mesoterapia, ácido hialurónico no reticulado, vitaminas, lipolíticos, plasma, toxina— es acto médico completo, reservado a quien tiene título y cédula. Llamarlo "mínimo" no cambia la calificación legal; solo documenta que se conocía la naturaleza del acto, lo que **agrava** la posición.

4.2 Cómo se sostiene el perímetro en la práctica

El perímetro no se sostiene con voluntad, se sostiene con **hechos verificables**:

1. **Que no haya insumos invasivos en el local.** Ni agujas, ni cánulas, ni jeringas, ni viales de inyectables, ni anestésicos tópicos de uso médico, ni dermapen o cartuchos de microneedling. El insumo hallado en una visita **prueba por sí mismo** el servicio, aunque no se haya prestado nunca.
2. **Que no exista rastro comercial del servicio.** Publicaciones, historias destacadas, listas de precios, catálogos, respuestas por mensaje directo, capturas. Ofrecer ya es infracción.
3. **Que no haya facturas de compra** de producto inyectable a nombre del establecimiento ni de la titular. La trazabilidad del proveedor es la ruta más directa a un caso.
4. **Que cada negativa quede registrada.** El registro de servicios negados y derivados es prueba activa de cumplimiento (Tomo 1, Documento 7).
5. **Que el personal sepa decir no sin perder a la clienta** (Tomo 4, guiones).

4.3 Qué se responde cuando la clienta insiste

No se discute, no se explica de más y **nunca se dice "aquí no, pero te llevo con alguien"** en el mismo aliento comercial. Se dice: *"Ese procedimiento lo realiza un médico. Nosotras somos un centro de estética no invasiva:*

preparamos la piel antes y damos el cuidado posterior, que es lo que sostiene el resultado." Y se registra la solicitud como negada.

5. VENTAJA COMPETITIVA DEL PERÍMETRO (NO ES UNA LIMITACIÓN)

Mantener el perímetro no invasivo produce cuatro ventajas concretas frente a la competencia que sí inyecta sin cédula:

1. **Continuidad.** Un establecimiento suspendido pierde el 100% de su ingreso; el que opera dentro de su giro no se suspende. La competencia expuesta es un negocio con fecha de caducidad.
2. **Asegurabilidad.** Una operación dentro del giro es asegurable: se puede contratar responsabilidad civil. La que está fuera, no.
3. **Alianza médica en condiciones favorables.** Un cirujano plástico o dermatólogo **no deriva pacientes a quien inyecta sin cédula** —es su propio riesgo profesional. Sí deriva a un centro de cuidado no invasivo protocolizado. El flujo de pacientes postquirúrgicos por convenio es más rentable y estable que el inyectable suelto, y es una ventaja que la competencia informal no puede replicar.
4. **Precio sostenido.** El nicho no invasivo protocolizado, con expediente y consentimientos, permite cobrar por método y seguridad, no por precio bajo.

6. DECISIÓN DE LA TITULAR

La titular declara para efectos internos que:

- ☐ Adopta el **perímetro no invasivo** como regla de operación permanente.
- ☐ Ordena el retiro de todo insumo, producto y contenido incompatible con el giro, en el plazo del plan de acción.
- ☐ Instruye al personal a negar y registrar toda solicitud fuera del giro.
- ☐ Canaliza la demanda de procedimientos médicos a **médicos externos con cédula**, sin participación de EL ESTABLECIMIENTO en el acto médico.

Fecha: ____/____/20____ Firma: _____

Documento de cumplimiento y buenas prácticas. No constituye representación legal ni sustituye la asesoría de un abogado sanitario con cédula.

MATRIZ DE SERVICIOS: PERMITIDO, CONDICIONADO Y PROHIBIDO

Confidencial. Uso de la titular. La versión operativa para el personal está en el Tomo 4; la versión para el público, en el Tomo 6.

Criterio de clasificación, en este orden:

1. ¿**Rompe la barrera de la piel** o introduce una sustancia en el organismo? → **PROHIBIDO**, sin excepción.
2. ¿Tiene finalidad **curativa, diagnóstica o de tratamiento** de un padecimiento? → **PROHIBIDO**.
3. ¿Actúa **sobre piel intacta**, con fin estético y aparatología o cosmético permitido? → **PERMITIDO**.
4. ¿Es estético y no invasivo, pero el cliente **viene de un procedimiento médico**? → **CONDICIONADO** a indicación médica escrita.

1. PERMITIDO — NÚCLEO DEL NEGOCIO

SERVICIO	CONDICIÓN DE OPERACIÓN
Limpieza facial profunda, extracción de comedones sin punción	Producto cosmético con registro sanitario o aviso; piel intacta
Exfoliación mecánica, enzimática y peeling superficial de venta libre	Producto de uso cosmético, no de uso exclusivo médico; ficha técnica en el inventario
Mascarillas, sérums y cosméticos de aplicación tópica	Etiquetado conforme a NOM-141-SSA1/SCFI-2012, dentro de caducidad
Radiofrecuencia estética, ultracavitación, ultrasonido estético, presoterapia, electroestimulación, criolipólisis estética	Equipo con documentación del fabricante, manual, bitácora de mantenimiento y capacitación acreditada del operador
Masaje estético, drenaje linfático estético, maderoterapia	Sin finalidad terapéutica; no se ofrece como tratamiento de enfermedad
Depilación con cera, hilo o pinza	Piel intacta; protocolo de higiene y material desechable
Depilación láser o luz pulsada estética	Operador capacitado, prueba de parche, protección ocular, tamizaje de fototipo
Maquillaje, peinado, corte, tinte, uñas, pestañas, cejas	Insumos permitidos, esterilización o desechables
Bronceado sin sol, tratamientos corporales cosméticos	Producto cosmético; tamizaje
Asesoría de imagen, hábitos de cuidado de la piel y orientación de rutina cosmética	Nunca como dieta, prescripción, suplementación ni indicación médica

2. CONDICIONADO — SOLO CON INDICACIÓN MÉDICA ESCRITA Y PIEL CERRADA

SERVICIO	CONDICIONES ACUMULATIVAS OBLIGATORIAS
Drenaje linfático estético posquirúrgico	(a) Indicación médica escrita y vigente; (b) herida cerrada y sin suturas pendientes; (c) tamizaje sin signos de alarma; (d) Documento 4 del Tomo 1 firmado; (e) registro en control de sesiones
Colocación y ajuste de prendas compresivas	Indicación médica escrita que especifique prenda y horario
Aparatología estética en zona operada	Autorización médica escrita que mencione el equipo o la técnica ; si el médico no lo especifica, no se aplica

SERVICIO	CONDICIONES ACUMULATIVAS OBLIGATORIAS
Aplicación externa de cosméticos indicados por el médico	El médico indica el producto; EL ESTABLECIMIENTO no lo sustituye ni lo cambia

Si falta **una sola** condición: no se presta el servicio y se entrega constancia de derivación.

3. PROHIBIDO — LÍNEA QUE NO SE CRUZA

CATEGORÍA	EJEMPLOS CONCRETOS	NATURALEZA DE LA FALTA
Inyectables de cualquier tipo	Mesoterapia (incluido ácido hialurónico no reticulado tipo NCTF), ácido hialurónico reticulado, toxina botulínica, lipolíticos, enzimas, vitaminas, plasma, sueros, hilos tensores	Acto médico. Sin cédula: ejercicio indebido de profesión (delito) + infracción sanitaria
Punción o ruptura cutánea	Microneedling, dermapen, punción de quistes o comedones cerrados, cauterización, escisión de lunares o verrugas, retiro de puntos	Acto médico
Cirugía y anexos	Cualquier cirugía, anestesia local o sedación, aplicación de sueros intravenosos	Acto médico
Manejo de heridas	Curación de herida abierta, drenaje de seroma o hematoma, retiro de sutura, manejo de dehiscencia	Acto médico
Diagnóstico y prescripción	Diagnosticar un padecimiento, recetar o suministrar medicamentos, interpretar estudios, dietas o suplementación con fin terapéutico	Acto médico
Productos de uso exclusivo médico	Anestésicos tópicos de uso médico, peelings de profundidad media o profunda, ácidos de concentración de uso profesional médico, cualquier producto cuya etiqueta indique uso por profesional de la salud	Infracción sanitaria autónoma; el producto en el local es la prueba
Lenguaje y publicidad	Llamarse "clínica médica", usar "paciente", "tratamiento médico", "cura", "elimina la celulitis", garantizar resultados, exhibir cédulas ajenas	Infracción publicitaria autónoma, sin necesidad de daño

4. REGLA DE INSUMOS (CONTROL FÍSICO DEL PERÍMETRO)

No debe existir en el establecimiento, ni en bodega, ni en cajones, ni en refrigerador, ni en propiedad personal dentro del local:

- ☐ Agujas, cánulas, jeringas, lancetas, bisturís, cartuchos de microneedling
- ☐ Viales o ampollitas de sustancia inyectable, de cualquier marca o presentación
- ☐ Anestésicos tópicos o infiltrables de uso médico
- ☐ Medicamentos de cualquier tipo, salvo botiquín de primeros auxilios básico
- ☐ Peelings o ácidos de uso exclusivo por profesional de la salud
- ☐ Contenedores de punzocortantes (su presencia implica que se generan punzocortantes)

Fundamento del control: en una verificación, el hallazgo material tiene más peso que cualquier declaración. Un vial en el refrigerador vale más como prueba que veinte consentimientos bien redactados. El perímetro se demuestra con lo que **no** hay.

5. REVISIÓN

Esta matriz se revisa cada vez que se incorpore un servicio, equipo o producto nuevo. **Ningún servicio se ofrece antes de clasificarlo aquí.**

FECHA	SERVICIO O PRODUCTO EVALUADO	CLASIFICACIÓN	RESOLVIÓ

PLAN DE ACCIÓN Y CONTROL DE OBLIGACIONES

Confidencial. Uso de la titular.

Orden de ejecución por criterio de exposición: primero lo que puede provocar una suspensión o una carpeta de investigación; después lo que solo genera multa; al final lo administrativo.

FASE 1 — INMEDIATO (72 HORAS). CIERRA LA EXPOSICIÓN GRAVE

#	ACCIÓN	CÓMO SE ACREDITA	HECHO
1	Retirar del local todo insumo invasivo conforme a la regla de insumos (Tomo 2, apartado 4). Documentar la baja o devolución	Acta interna de retiro, firmada y fechada	☐
2	Depurar redes sociales y catálogos: eliminar toda mención, imagen, precio o historia destacada de inyectables, microneedling, procedimientos médicos, promesas de resultado y palabras "clínica médica", "paciente", "cura", "tratamiento médico"	Captura de la publicación eliminada, con fecha	☐
3	Instruir al personal por escrito: prohibición absoluta de ofrecer o realizar servicios invasivos y guion de negativa. Recabar firma de la carta de compromiso	Carta del Tomo 4 firmada por cada persona	☐
4	Suspender toda venta de servicio fuera del giro ya agendada; reprogramar como servicio no invasivo o reembolsar	Registro de reembolsos y constancias de derivación	☐
5	Revisar el mensaje directo y el catálogo de WhatsApp: eliminar listas de precios de servicios prohibidos	Captura del catálogo actualizado	☐

FASE 2 — 30 DÍAS. CONSTRUYE LA DEFENSA DOCUMENTAL

#	ACCIÓN	CÓMO SE ACREDITA	HECHO
6	Imprimir y poner en uso el Tomo 1 con todos los clientes nuevos, sin excepción	Expedientes foliados y firmados	☐
7	Fijar a la vista los avisos del Tomo 6	Fotografía fechada de los avisos colocados	☐
8	Integrar la carpeta de verificación del Tomo 5 y dejarla en sitio accesible	Carpeta física armada, con índice	☐
9	Levantar el inventario de equipos y productos con registros sanitarios, fichas técnicas, facturas y manuales	Inventario firmado + carpeta de soportes	☐
10	Abrir y usar las bitácoras: limpieza y desinfección, esterilización, mantenimiento de equipo, capacitación, incidentes	Bitácoras con registros diarios reales	☐
11	Recabar constancias de capacitación del personal por cada equipo que opera	Constancias con nombre, equipo y fecha	☐
12	Formalizar el convenio con médicos que refieren pacientes postquirúrgicos (Tomo 3)	Convenio firmado por ambas partes	☐
13	Mantener activo y monitoreado el canal oficial único ya asentado en el expediente: contacto@mirebelleza.com y 56 1681 8058, para privacidad, ARCO y quejas	Bandeja revisada y registro de solicitudes	☐
14	Exhibir precios y condiciones de servicio a la vista del público, conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor	Lista de precios visible, fotografiada	☐

FASE 3 — 90 DÍAS. CONSOLIDA Y PROTEGE EL PATRIMONIO

#	ACCIÓN	CÓMO SE ACREDITA	HECHO
15	Contratar seguro de responsabilidad civil para establecimiento de estética, declarando por escrito el perímetro no invasivo	Póliza vigente + carátula archivada	☐
16	Verificar situación ante la Alcaldía Miguel Hidalgo : aviso de establecimiento mercantil, uso de suelo y, si aplica, licencia de anuncio	Acuses de trámite	☐
17	Cumplir protección civil : extintor vigente, señalización, ruta de evacuación, botiquín y, si aplica por aforo o superficie, programa interno	Constancias y fotografías	☐
18	Si hay personal: alta en el IMSS , contratos escritos, cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018	Altas y contratos archivados	☐
19	Registrar la marca "Centro Miré" ante el IMPI (clase 44 y, si aplica, 3 y 35)	Acuse y, en su momento, título de registro	☐
20	Evaluar con contador y abogado la constitución de persona moral y la migración de aviso sanitario, contratos y facturación	Dictamen escrito de la decisión	☐
21	Implementar el modelo de alianza médica para captar la demanda de procedimientos médicos sin ejecutarlos	Convenio y reglas de publicidad firmadas	☐

FASE 4 — PERMANENTE. SOSTIENE EL CUMPLIMIENTO

PERIODICIDAD	ACCIÓN	RESPONSABLE
Diario	Bitácora de limpieza y desinfección; registro de sesiones y de negativas	Personal en turno
Semanal	Revisión de caducidades y de existencias; revisión de contenido publicado en redes	Titular
Mensual	Cierre y firma de bitácoras; conteo de servicios negados y derivados	Titular
Trimestral	Capacitación interna documentada; simulacro de visita de verificación	Titular
Semestral	Revisión de la matriz de servicios y actualización de inventario	Titular
Anual	Revisión legal del expediente; renovación de póliza; verificación de vigencias	Titular y asesor

SEMÁFORO DE ESTADO (ACTUALIZAR EN CADA REVISIÓN)

ÁREA	ROJO	AMARILLO	VERDE	ESTADO HOY
Perímetro no invasivo	Se ofrece o se realiza algo invasivo	Insumo pendiente de retirar	Sin insumos ni oferta	
Publicidad y redes	Contenido de inyectables o promesas activo	Depuración parcial	Contenido alineado al giro	
Expedientes de cliente	Sin consentimientos	Uso irregular	Todos foliados y firmados	
Carpeta de verificación	Inexistente	Incompleta	Completa y accesible	
Bitácoras	Sin registros	Con huecos	Al día y firmadas	
Personal	Sin instrucción escrita	Instruido sin firma	Carta firmada y capacitado	

ÁREA	ROJO	AMARILLO	VERDE	ESTADO HOY
Seguro	Sin póliza	En trámite	Vigente	

Fecha de revisión: ____/____/20____ Firma de la titular: _____

RESERVA DE TITULARIDAD Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Confidencial. Uso exclusivo de la titular.

1. OBJETIVO Y LÍMITE HONESTO DE LA MEDIDA

Objetivo: que la marca **Centro Mirè** sea lo visible y que la identidad de la titular **no circule** en el trato con clientes, público y proveedores no esenciales.

Límite honesto: mientras el negocio opere como **persona física**, la reserva es **parcial**. El Aviso de Funcionamiento, el RFC, la facturación y el domicilio fiscal identifican a la titular, y buena parte de esa información es consultable. La reserva reduce la exposición cotidiana; **no crea anonimato** y no debe presentarse como blindaje frente a autoridad.

2. DÓNDE NO APARECE Y DÓNDE SÍ

DOCUMENTO O CANAL	CÓMO SE IDENTIFICA AL OBLIGADO	NOMBRE DE LA TITULAR
Aviso de privacidad, consentimientos y expediente del cliente	"CENTRO MIRÈ DE BELLEZA INTEGRAL Y DISEÑO", domicilio, correo, número de aviso sanitario	No
Avisos y rótulos al público	Nombre comercial	No
Redes sociales, sitio web, catálogo, publicidad	Nombre comercial	No
Documentos del personal	"la Titular del Establecimiento" y su firma	No en el cuerpo
Recibos simples y cotizaciones	Nombre comercial	No
Aviso de Funcionamiento y trámites COFEPRIS/DIGIPRIS	Persona física obligada	Sí — obligatorio
Acta de verificación y actuaciones ante autoridad	Persona física obligada	Sí — obligatorio
Convenio con médicos, arrendamiento, contratos laborales, pólizas	Parte contratante	Sí — obligatorio
CFDI, RFC, constancia de situación fiscal	Contribuyente	Sí — obligatorio
Solicitud de marca ante IMPI	Solicitante	Sí , salvo que se solicite a nombre de persona moral

3. REGLAS OPERATIVAS DE LA RESERVA

- Canal oficial único del establecimiento**, no personal: **contacto@mirebelleza.com** y **56 1681 8058**, para privacidad, ARCO, quejas y trato con clientes. El correo y el teléfono personales de la titular no se comparten ni se publican.
- El personal no informa** quién es la dueña, ni la estructura del negocio, ni datos personales de la titular. Respuesta única: *"La administración del centro atiende ese tema; con gusto tomo su solicitud por escrito."*
- En redes, la voz es la marca**, no la persona. Sin nombre completo, sin datos personales, sin referencias a domicilio particular, sin exhibir documentos oficiales que contengan el nombre.

4. **Los documentos que contienen el nombre** (aviso sanitario, contratos, fiscales) se conservan en la carpeta de verificación y en el archivo de la titular, **no se comparten con clientes** ni se publican. Ante autoridad se exhiben sin objeción.
5. **Nunca se niega la titularidad.** Si un cliente pregunta directamente, se responde con neutralidad —"*la titularidad del centro está debidamente registrada ante las autoridades*"— sin negar ni detallar. Negar la titularidad ante un verificador o en un procedimiento es falsedad, y convierte un tema comercial en un problema legal.

4. LA MEDIDA QUE SÍ PRODUCE RESERVA REAL: PERSONA MORAL

	PERSONA FÍSICA (HOY)	PERSONA MORAL (S.A.S. O S. DE R.L. DE C.V.)
Sujeto visible	La titular	La sociedad
Responsabilidad patrimonial	Ilimitada: responde con su patrimonio personal	Limitada a la aportación, salvo abuso o dolo
Titularidad de la marca	Persona física	La sociedad
Contratos y facturación	A nombre de la persona	A nombre de la sociedad
Reserva efectiva	Parcial	Alta: la persona aparece en acta constitutiva y registros societarios, no en el trato diario
Costo y carga	Bajo	Constitución, contabilidad y obligaciones societarias

Advertencia sobre lo que la persona moral no hace: no cubre responsabilidad por actos ilícitos personales. Si la titular ejecutara personalmente un acto médico sin cédula, la sociedad **no la protege:** la responsabilidad penal es siempre personal. La persona moral protege patrimonio frente a riesgos del negocio; el perímetro no invasivo protege a la persona. **Se necesitan las dos, y la segunda es la que no admite sustituto.**

Secuencia recomendada: (1) sostener el perímetro no invasivo y el expediente; (2) registrar la marca; (3) constituir la sociedad y migrar aviso sanitario, contratos, arrendamiento y facturación; (4) contratar el seguro a nombre de la sociedad.

5. CAPAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL, EN ORDEN DE EFICACIA

1. **Operar dentro del giro.** Elimina el riesgo penal y la causa de suspensión. Costo: cero. Ninguna otra capa funciona sin ésta.
2. **Expediente firmado por cliente.** Traslada al cliente la carga de haber sido informado y de haber declarado su estado de salud.
3. **Seguro de responsabilidad civil,** con el perímetro declarado por escrito al asegurador. Declarar mal el giro es causa de rechazo del siniestro.
4. **Persona moral,** para separar patrimonio personal del riesgo del negocio.
5. **Marca registrada,** para que el activo intangible sea propio y defendible frente a competencia y suplantación.

6. EXPOSICIÓN HISTÓRICA (CONTENIDO YA PUBLICADO)

Si existe contenido pasado que muestre servicios fuera del giro, el criterio es:

1. **Retirar** de los canales propios y conservar constancia interna del retiro con fecha.

2. **No falsificar ni fechar hacia atrás nada.** Alterar registros es una falta autónoma y mucho más grave que la original.
3. **Asumir que el contenido pudo ser capturado.** La defensa no es negar el pasado, es acreditar la **corrección documentada**: fecha de retiro, fecha de instrucción al personal, fecha de baja de insumos, expedientes nuevos y registro de negativas.
4. Un expediente de cumplimiento con fecha cierta anterior a cualquier requerimiento es el argumento más fuerte disponible. **Por eso las Fases 1 y 2 se ejecutan ya**, no cuando llegue la autoridad.

Fecha: ____/____/20____ Firma de la titular: _____

MODELO DE ALIANZA MÉDICA: CAPTAR LA DEMANDA SIN EJECUTAR EL ACTO MÉDICO

Confidencial. Uso de la titular.

1. EL PROBLEMA COMERCIAL, PLANTEADO CORRECTAMENTE

La demanda de procedimientos inyectables existe y la competencia informal la atiende sin cédula. La pregunta útil no es "*cómo hacerlo nosotras*" —eso es acto médico y no tiene vía legal para una cosmiatra—, sino "**cómo cobrar por participar en ese ciclo sin ejecutar el acto**".

Respuesta: el inyectable es un evento de minutos; el **ciclo de piel y cuidado alrededor de él** son semanas de servicios no invasivos, recurrentes y de margen alto. Ese ciclo sí es de Centro Mirè.

2. REPARTO DE ACTIVIDADES Y DE INGRESO

ETAPA	QUIÉN LA EJECUTA	QUIÉN FACTURA	NATURALEZA
Valoración y decisión del procedimiento	Médico con cédula	Médico	Acto médico
Preparación de la piel (limpieza, hidratación, protocolo previo)	Centro Mirè	Centro Mirè	Estético no invasivo
Aplicación del inyectable	Médico, exclusivamente	Médico	Acto médico
Cuidado posterior no invasivo por indicación escrita	Centro Mirè	Centro Mirè	Estético no invasivo
Mantenimiento y seguimiento estético de piel	Centro Mirè	Centro Mirè	Estético no invasivo
Uso de espacio y horario	Centro Mirè	Centro Mirè (contraprestación fija)	Uso de inmueble

3. LAS CUATRO REGLAS QUE HACEN LÍCITO EL MODELO

- Facturación separada.** El paciente paga al médico lo médico y a Centro Mirè lo estético. Nunca un solo cobro global por "paquete" que incluya el inyectable. Cobrar el acto médico y repartirlo después es lo que convierte el modelo en simulación.
- Contraprestación fija por espacio, nunca comisión por procedimiento.** Renta por hora o por día, en monto determinado y con contrato. Un porcentaje sobre cada inyección coloca a Centro Mirè como partícipe económico del acto médico.
- Publicidad separada y atribuida.** El inyectable se anuncia **con el nombre, especialidad y cédula del médico**, en sus propios canales o en un anuncio claramente identificado como del médico. Centro Mirè anuncia **solo** sus servicios no invasivos. Si el logo de Mirè aparece ofreciendo inyectables, la infracción publicitaria es de Mirè, aunque el médico lo aplique.
- Separación material y de expediente.** El médico integra su propio expediente clínico (NOM-004-SSA3-2012), lleva y retira **sus** insumos y **sus** punzocortantes conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002. En Centro Mirè no se almacenan viales, agujas ni contenedores de punzocortantes: si permanecen ahí, el hallazgo se imputa al establecimiento.

4. TRES ESQUEMAS, DE MENOR A MAYOR EXPOSICIÓN

A. Derivación pura (exposición mínima). Mirè deriva al consultorio del médico; el paciente regresa para el cuidado no invasivo. Sin insumos médicos en el local, sin espacio compartido. Ingreso: preparación y cuidado posterior. **Es el esquema recomendado para iniciar.**

B. Médico con agenda en el espacio (exposición media, mayor ingreso). El médico atiende ciertos días en un espacio delimitado, con su propia responsabilidad, sus insumos y su expediente, bajo contrato de uso de espacio. Requiere revisar previamente con abogado sanitario si esa actividad, en el domicilio y con esa frecuencia, exige aviso o licencia sanitaria propia para el consultorio; **no debe iniciarse sin ese dictamen**, porque la actividad médica en el inmueble puede requerir su propio trámite y responsable sanitario.

C. Unidad con servicios de atención médica (mayor inversión). Migrar a persona moral, obtener el aviso o licencia correspondiente, designar responsable sanitario con cédula, cumplir NOM-016-SSA3-2012, expediente clínico y manejo de RPBI. Aquí el establecimiento sí aloja el servicio médico, pero **quien lo ejecuta sigue siendo el médico**: la cosmiatra nunca inyecta, en ningún escenario.

5. PERFIL DEL MÉDICO Y VERIFICACIÓN OBLIGATORIA

Antes de firmar cualquier convenio, se verifica y se archiva copia de:

- ☐ Título profesional y **cédula profesional** (validada en el Registro Nacional de Profesionistas)
- ☐ Cédula de especialidad, cuando la ofrezca
- ☐ Identificación oficial
- ☐ **Póliza de responsabilidad civil profesional vigente** (si no la tiene, no se firma)
- ☐ Datos fiscales para facturación independiente
- ☐ Aviso o licencia sanitaria de su propio consultorio, cuando aplique

Bandera roja: el médico que propone que "el personal aplique y él supervise a distancia", o que ofrece dejar producto en el local. Esa propuesta trasladaría toda la responsabilidad penal a la titular. Se rechaza y se documenta el rechazo.

6. GUION COMERCIAL PARA NO PERDER A LA CLIENTA

"Los inyectables los realiza un médico, con su cédula y su responsabilidad; nosotras no los aplicamos. Lo que sí hacemos —y es lo que hace que un resultado se vea bien y dure— es preparar tu piel antes y darte el cuidado posterior. Te agendo la valoración con el médico y en paralelo armamos tu protocolo de piel aquí."

Efecto: se conserva a la clienta, se abre un servicio propio y facturable, y queda registrado que Centro Mirè **negó** el procedimiento fuera de su giro.

7. DECISIÓN

- ☐ Esquema A ☐ Esquema B (previo dictamen de abogado sanitario) ☐ Esquema C (proyecto)

Médico(s) considerados: _____

Fecha: ____/____/20____ Firma de la titular: _____

No constituye asesoría legal individualizada. Los esquemas B y C requieren dictamen previo de abogado sanitario y validación ante COFEPRIS y la Alcaldía.